



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת – שלוחת עכו

מס' תיק: 8/513/2020
מס' בקשה: 8/514/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
יובל וסרקרוג

1 XXX, ת.ז. XXXXXX
2 XXX, ת.ז. XXXXXX
שניהם באמצעות ב"כ עו"ד אברהם יצחק
בן גוריון 2 רמת גן
טל': 035702233 פקס: 035702243

המבקשים /
התובעים

נגד

וועד הבית ברחוב XXXX
באמצעות ב"כ עו"ד רפאלי רפי
הערבה 2, קריית מוצקין
טל': 0509000145 פקס: 046345154

המשיבה /
הנתבעת

החלטה

לפני בקשה למתן סעד זמני, במסגרתו מבקשים התובעים, לחייב את נציגות הבית שלא להפעיל את מבשם הריח בלובי הכניסה לבניין. לטענת התובעת, מבשם הריח גורם לה לאלרגיה חמורה, ובשל כך נמנעת ממנה האפשרות לעשות שימוש בדירתה.

1. עסקינן בבית משותף שנמצא ברח' XXXX, וידוע כגוש XX חלקה X. הבית רשום כבית משותף בפנקסי המקרקעין. התובעים, בעלים של דירת קרקע הידועה כתת חלקה 1.
2. לטענת התובעים, מפיצה הריח אותם התקינה נציגות הבית בלובי הכניסה לבניין ובחניון במפלס מינוס 1, גורמים לתובעת לאלרגיה חמורה המונעת ממנה את האפשרות לעשות שימוש בדירתה, ועל כן, ביקשו כי יינתן סעד זמני האוסר על שימוש במפיצי הריח בחניון ובקומת הלובי.
3. התובעים הוסיפו וצינו כי דירתם כאמור מצויה בקומת הקרקע, קומת הלובי, ולכן הריח ממפיץ הריח גם חודר לתוך דירתם.
4. לבקשה צירפו התובעים תיעוד רפואי הקושר לכאורה בין מפיצה הריח לבין האלרגיה ממנה סובלת התובעת.
5. התובעים הוסיפו וטענו כי במצב זה נאלצו התובעים לעזוב את דירתם, ולעבור להתגורר אצל הוריהם. התובעים גם ציינו כי בנסיבות אלה, ועל אף שרק רכשו את דירתם לאחרונה, הם כבר החלו בהליך למכירת הדירה (להודעת התובעים מיום 23.11.20 צורפה הזמנת שירותי תיווך).
6. נציגות הבית טענה כי היא מצדה עשתה כל שניתן כדי לסייע ולהתחשב בתובעת, אלא שלא ניתן שלא להפעיל כלל את מבשם הריח בלובי הכניסה לבניין, שכן בלעדיו קיימים ריחות רעים מאוד בלובי הכניסה. הנציגות הוסיפה והדגישה כי מדובר בבניין חדש, המתוחזק ברמה גבוהה, כאשר נציגות הבית אף דואגת לניקיון של קומת הכניסה, בתדירות גבוהה של כ-3 פעמים בשבוע,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת – שלוחת עכו

מס' תיק: 8/513/2020
מס' בקשה: 8/514/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ועדיין יש צורך בהפעלת המבשם כדי למנוע ריחות רעים. בשל כך גם לא הסכימה שלא להפעיל את המבשם עד למכירת הדירה, שכן מדובר בהליך שיכול לקחת מספר חודשים.

7. הנציגות אף ציינה כי מתוך התחשבות במצבה של התובעת, הוציאה בעבר סכומי כסף משמעותיים, כדי להחליף את מפיץ הריח למפיץ אקולוגי, אך לטענת התובעים גם המפיץ האקולוגי גורם לתובעת לאלרגיה.

8. הנציגות הוסיפה וציינה כי אף הציעה לתובעת להתקין מבשם ריח מסוג אחר, שלא יגרום לה לאלרגיה ואף הייתה נכונה לאפשר לתובעת לפתוח פתח כניסה נפרד לדירתה מחוץ ללובי הכניסה הראשית, כך שהתובעת לא תצטרך להיכנס דרך לובי הכניסה, אלא שהתובעים לא קיבלו הצעות אלה. נציגות הבית אף ציינה כי התקינה את מפיץ הריח במיקום המרוחק ביותר שניתן ביחס לדירת התובעים בלובי הכניסה לבית.

9. הנציגות גם טענה כי התובעת לא הוכיחה בהכרח קשר סיבתי בין מפיץ הריח לבין האלרגיה של התובעת, זאת בשעה שחלק מהחומרים אליהם התובעת אלרגית, מצויים גם בפרי הדר, אותם עצים שגדלים בגינת התובעים.

10. בדיון שהתקיים בבקשה ביום 19.11.20, לא הגיעו הצדדים להסכמות. נציגות הבית הייתה מוכנה להפחית את רמת הבישום היוצאת ממפיץ הריח לרמה מינימלית עד להחלטה שתינתן בבקשה לסעד זמני, תוך שמירה על טענותיה. התובעים טענו כי גם הפעלת המפיץ ברמה מינימלית פוגעת בתובעת, ועל כן, יש צורך להכריע בבקשה.

דיון והכרעה

כפי שיפורט להלן, מצאתי לקבל את הבקשה באופן חלקי, באופן שהתובעים יהיו רשאים להתקין מטהר אוויר על חשבונם בלובי הכניסה לבניין, ובשעה שזה יותקן, תיאסר על נציגות הבית באופן זמני הפעלת מבשם הריח עד לפסק הדין שיינתן בתיק העיקרי. כמו כן, מצאתי להורות כי למשך תקופה של 20 ימים לא יופעל מבשם הריח, ובמהלכה תהיה רשאית התובעת להתקין את מטהר האוויר.

להלן הנימוקים:

כללי

11. במסגרת דיון בבקשה לסעד זמני בהתאם לתקנה 362 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, יש לבחון שני תנאים מצטברים:

א. **ראיות לכאורה לקיומה של עילת תביעה** (תקנה 362(א) לתקנות). על אף שהבדיקה היא לכאורית בלבד המבקש אינו פטור מלהצביע על קיומה של עילת תביעה (ראה י' זוסמן **סדרי הדין האזרחי** 616 (מהדורה שביעית, 1995); רע"א 3569/10 **אלו עוז בע"מ נ' קליל תעשיות בע"מ** [פורסם בנבו] (ניתן ביום 28/6/10)).

ב. **מאזן הנוחות** (תקנה 362(ב)) - יש לאזן בין הנזק שייגרם למבקש אם לא יינתן צו מניעה, לנזק שייגרם למשיב אם הבקשה תתקבל (ר' רע"א 4290/12 **עמותת מוסדות חזון ישעיה נ' רשם העמותות** [פורסם בנבו] (ניתן ביום 4/7/12)), במסגרת זו יש גם לבחון האם יגרם למבקש נזק בלתי הפיך שלא ניתן יהא לפצותו בכסף, ככל שיזכה בסופו של יום בתביעתו ולא ינתן הצו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת – שלוחת עכו**

**מס' תיק: 8/513/2020
מס' בקשה: 8/514/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

היחס בין שני שיקולים אלה (סיכויי התביעה ומאזן הנוחות) הוא כמעין "מקבילית כוחות", כלומר ככל שאחד השיקולים משמעותי וממשי יותר ניתן להקל בתנאי השני (ע"א 7769/15 ליאת אנקורי נ' אסתר גל-ער (פורסם בנבו) רע"א 3611/07 עיריית מגדל העמק נ' מינהל מקרקעי ישראל, (פורסם בנבו)).

בנוסף יש לשקול שיקולים של יושר ובהם תום לבם של הצדדים, ניקיון כפיים, שיהוי ומניעות (ר' ע"א 602/84 ריבוא נ' גל, פ"ד לט(3) 693 (1985); רע"א 8226/11 באטה נ' מדינת ישראל – מנהל מקרקעי ישראל מחוז המרכז [פורסם בנבו]).

מן הכלל אל הפרט

ביישום הלכות אלה על נסיבות המקרה, מצאתי ליתן סעד זמני באופן חלקי כמפורט להלן:

ראיות לכאורה לקיומה של עילת תביעה

12. בעניין זה ובשלב זה של הדיון ומבלי לקבוע עמדה, מוכן אני להניח לטובת התובעים כי אפשר שיש להחיל בעניינם את הוראות סעיף 59 לחוק המקרקעין העוסק בביצוע התאמות ברכוש המשותף הדרושות לאדם עם מוגבלות. התובעים הציגו תיעוד רפואי ממנו עולה לכאורה, כי אכן התקנת המבשם מונעת מהתובעת את האפשרות להכנס לדירתה ולעשות בה שימוש.

כאמור מדובר בשלב ראשוני בלבד של הדיון ויהיה על התובעת גם להמציא אישור מרופא בהתאם לאותו סעיף:

"רופא, פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק אישר בחתימתו במסמך הערוך לפי הטופס שבחלק ד' לתוספת השניה, כי ביצוע התאמה, כפי שפירט דרוש לאדם עם המוגבלות, בשל מוגבלותו, לשם נגישותו הבטוחה והעצמאית לדירה או לרכוש המשותף המשמש אותה" (ר' סעיף 59(ב)(2) לחוק המקרקעין).

אמנם דרך כלל ביצוע התאמה ברכוש המשותף היא התאמה פיסית, אלא שהמחוקק לא הגביל במפורש את רשימת ההתאמות להתאמות פיסיות בלבד.

13. יתרה מכך בתוספת הראשונה לחוק המקרקעין מנויות התאמות שיש לבצע, אותן רשאי בעל דירה לבצע גם ללא הסכמה של רוב בעלי הדירות, ובכלל זה:

"שינוי אבזרי חשמל, מחשוב, טלוויזיה ותקשורת קיימים והתאמתם לצורכי האדם עם המוגבלות ומידותיו" (פריט מס' 11 לתוספת הראשונה).

אפשר שניתן להקיש מפריט זה לענייננו.

14. הנתבעת אמנם טענה, כי לא הוכח קשר ישיר בין הפעלת המבשם לבין האלרגיה של התובעת, בפרט לאור קיומם של עצי הדר בגינת התובעת, אך מנגד כאמור, לא ניתן לשלול בשלב זה את טענות התובעת, ולקיומה של עילת תביעה לכאורית.

התובעת גם צירפה אישור רפואי מיום 12.11.20 בו נרשם כי על התובעת להימנע מחשיפה לבישום בכל צורה שהיא וכי עליה להימנע מלהיות במקום בו יש מפיצי ריח (הוגש וסומן ת/1)



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת – שלוחת עכו

מס' תיק: 8/513/2020
מס' בקשה: 8/514/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התובעת אף טענה כי ניסתה להיכנס ללובי הבניין תוך לבישת מסיכה אך גם דבר זה לא סייע בידה.

15. לכך יש להוסיף כי דירת התובעים מצויה בקומת הקרקע סמוך ללובי הכניסה כך שאפשר שריחות הבישום גם חודרים בחלקם לתוך דירתה, ומבלי לקבוע בשלב זה כל ממצא.

16. אציין כי במסגרת ההליך העיקרי גם אפשר שהנתבעת תוכיח, כי אין מקום להחיל את הוראות סעיף 59ג לחוק על נסיבות העניין, אך אפשר שהתובעים יוכיחו מסגרת נורמטיבית אחרת לצורך ביסוס התביעה.

מאזן הנוחות

17. בבחינת מאזן הנוחות, הרי שבשלב זה של הדיון יש להעדיף את הפסקת פעילותו של מפיק הריח, על פני פגיעה גופנית בתובעת (בעבר אף נדרשה התובעת לאשפוז רפואי כתוצאה מאלרגיה), וכן בשים לב לזכותה של התובעת לשוב ולהתגורר בדירתה. לכך יש להוסיף, כי הפסקת פעילותו של מפיק הריח תיעשה לתקופה מוגבלת, כאשר במקביל יהיה על התובעים להתקין מטהר אוויר.

18. אמנם, כפי שטענה הנתבעת, מדובר בבניין חדש ברמת תחזוקה גבוהה, ואפשר שאכן נהוג בבתי מסוג זה לשים מבשמי אוויר, אלא שהנתבעת אישרה כי הסיבה העיקרית לריח לא טוב במבואת הכניסה (הלובי) נובעת מכך שבעלי הדירות אינם מקפידים על כללי היגיינה, בשעה שהם חולפים בלובי עם שקיות זבל או שקיות קניות שמטפטפות. נטען בנוסף כי גם כאשר חוזרים חלק מהדיירים מפעילות ספורטיבית, מצטבר ריח רע. מכאן שניתן לצמצם את הריחות הרעים לפחות במקרה הראשון (שקיות מטפטפות) על ידי הקפדה על כללי היגיינה.

19. התובעת גם הציעה לנציגות הבית להתקין מטהר אוויר דוגמת זה שהותקן בתוך דירתה, ובכך ניתן לצמצם עוד יותר את תופעת הריחות הרעים – אלא שבעניין זה ובהתאם לסעיף 59ג לחוק המקרקעין בעל דירה המבקש לבצע התאמה ברכוש המשותף, עליו לשאת בעלות ביצוע ההתאמה (59ג(ב)(4) לחוק המקרקעין. בדיון מיום 19.11.20 הציגו התובעים מפרט של מטהר אוויר שלטענתם קיים גם בדירתם, ואשר עשוי לנטרל או לצמצם את הריחות הרעים בלובי הכניסה (ראה ת/2).

יובהר כי מאחר שמדובר בסעד זמני, הרי שאפשר כי במסגרת ההליך העיקרי ייקבע שעל נציגות הבית יהיה לשאת בעלויות בהן נשאו התובעים להתקנת מטהר האוויר, אלא שבשלב זה מצאתי כאמור להשית עלות זו על התובעים, זאת בפרט מאחר שנראה כי גם נציגות הבית פעלה בתום לב ועשתה מאמץ להתחשב בתובעים.

מנגד, הרי שבשלב זה, לא נסתרה טענת התובעת לפיה נאלצה לכאורה לעזוב את דירתה ולעבור להתגורר בבית הוריה ואף החלה בהליך למכירת הדירה, בשל פעילותו של מפיק הריח, והאלרגיה שנגרמת.

20. לכך יש להוסיף כי מצויים אנו בפתחו של עונת החורף, ומכאן שבתקופה זה עוצמת הריחות הרעים עשויה גם להיות מצומצמת בהשוואה לעונת הקיץ.

21. סעיף 59ג(ב)(3) לחוק המקרקעין קובע אף הוא סוג מסוים של "מאזן נוחות" לפיו יש לאפשר את ביצוע ההתאמה ברכוש המשותף במקרים שבהם:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת – שלוחת עכו**

**מס' תיק: 8/513/2020
מס' בקשה: 8/514/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

"ההתאמה אינה מונעת מבעלי הדירות האחרים להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר, וההתאמה תיעשה בדרך שתצמצם ככל האפשר את הפגיעה בבעלי הדירות האחרים ובחזות הבית"

22. כאמור בשלב זה לא מצאתי, כי יש בביצוע ההתאמה כדי לפגוע בשימוש הסביר שייעשה ברכוש המשותף, ובכל מקרה הפסקת פעילותו של המבשם תיעשה רק לתקופה קצרה יחסית, לאחריה יהיה על התובעת להתקין מטהר אוויר.

23. אוסיף עוד ואציין, כי בהתאם לסעיף 59 לחוק המקרקעין, ביצוע ההתאמה יוותר בעינו כל עוד אותו בעל דירה מתגורר בדירתו, זאת בזיקה לטענות התובעים, כי הם פועלים למכור את דירתם, כך שממילא פתרון זה הינו פתרון זמני.

24. באשר להצעת נציגות הבית כי התובעים יפתחו פתח כניסה נפרד לדירתם שלא מתוך לובי הכניסה לבניין, הרי שלשם כך יש לנקוט בהליך תכנוני וקנייני (לקבלת הסכמות הדיירים), הליך שגם כרוך בעלויות לא מבוטלות, והתובעים העדיפו לטענתם למכור את הדירה על פני קידום פתרון זה.

25. על כן, במאזן הנוחות, יש להעדיף את זכותה של התובעת לשוב ולהתגורר בדירתה, ולמנוע את הפגיעה הגופנית שנגרמת לה לכאורה כתוצאה מהפעלת מבשם הריח, בפרט כאשר ישנם אמצעים לצמצם את הריח הרע, בין אם על ידי התקנת מטהר אוויר ללא בישום, ובין אם על ידי הקפדה יתרה של שאר בעלי הדירות על כללי היגיינה, שעה שחולפים הם בלובי הכניסה.

תום לב

26. בבחינת שיקולי תום הלב אציין כי בשלב זה לכאורה אכן פעלה נציגות הבית כדי לסייע לתובעים ואף הייתה נכונה כי התובעת תביא מבשם אוויר אחר מטעמה אלא שהתובעת טענה כי כל מבשם אוויר אינו מונע את האלרגיה. נציגות הבית גם החליפה את מבשם האוויר למבשם אקולוגי על אף שעלויות גבוהה בהרבה. הנציגות אף הייתה נכונה להפעיל את מבשם הריח ברמת פיזור מינימלית וכן העתיקה את המבשם למיקום המרוחק יחסית מדירת התובעים. בשל כך גם לא מצאתי לחייב את הנציגות בהוצאות הבקשה לסעד זמני.

27. לא נעלמה מעיני העובדה שהתובעים עצמם לא ביקשו להסתמך על ההסדר הנורמטיבי שבסעיף 59 לחוק המקרקעין, אלא שבית משפט רשאי במסקנות אליהן הוא מגיע להתבסס על נימוקים משפטיים שונים מאלה המוצגים על ידי בעלי הדין בפרט שעה שעסקינן בסעד זמני ואפשר שבמסגרת ההליך העיקרי יקבע כי אותה מסגרת משפטית אינה מתאימה, או כי קיימת מסגרת נורמטיבית אחרת להוכחת התביעה.

עם זאת, בשלב זה נראה שאפשר להתאים את אותה מסגרת נורמטיבית לנסיבות המקרה ובכך גם הצביעו התובעים על סמכותו העניינית של המפקח לדון בבקשה ובתביעה, זאת בשים לב לטענות שהעלתה נציגות הבית בנוגע להעדר סמכות עניינית בין היתר מאחר שלטענתה התביעה מבוססת על עילת המטרד בלבד.

התוצאה:

אני מקבל את הבקשה באופן חלקי, כך שאני מאפשר לתובעים להתקין על חשבונם מטהר אוויר בלובי הכניסה לבניין וזאת במקום מבשם האוויר שנציגות הבית תפעיל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת – שלוחת עכו

מס' תיק: 8/513/2020
מס' בקשה: 8/514/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

על הצד המעשי אני קובע, כי כדי לאפשר לתובעת לשוב ולהתגורר בדירתה, הרי שלמשך תקופה בת 20 יום בלבד שתחל לכל המאוחר ביום 30.11.2020, לא יופעל מבשם / מפיץ ריח בלובי הבניין. במקביל, ובמסגרת אותו פרק זמן, יהיה על התובעים להתקין מטהר אוויר בלובי הכניסה.

בחלוף אותם 20 יום (מיום 30.11.20) ככל שהתובעים טרם יתקינו את מטהר האוויר, תהיה רשאית נציגות הבית לשוב ולהפעיל את מבשם / מפיץ הריח ברמתו המינימאלית. מרגע שיותקן מטהר האוויר יאסר על נציגות הבית להפעיל את מבשם הריח.

בנסיבות אלה ומאחר שבשלב זה נראה כי הנציגות פעלה בתום לב, אין צו להוצאות.

כאמור במסגרת ההליך העיקרי וככל שהתובעים יבקשו להסתמך על סעיף 59 לחוק המקרקעין יהיה עליהם להוכיח את שאר תנאי הסעיף.

יובהר כי בשלב זה, יהיה על נציגות הבית לשאת בהוצאות השוטפות הדרושות להפעלת מטהר האוויר, וזאת בהתאם לסיפא בסעיף 59(ו) לחוק המקרקעין.

הנתבעת, נציגות הבית, תגיש כתב הגנה ביחס לתיק העיקרי עד ליום 25.01.2021. לאחר שיוגש כתב הגנה, וככל שהצדדים לא יגיעו להסכמות, אורה על המשך ההליכים בתיק.

המזכירות תקבע תזכורת פנימית ליום 05.02.21.

ניתן והודע היום, ח' כסלו תשפ"א, 24 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.
 המזכירות תשלח לצדדים עותק מהחלטה זו כמקובל.

יובל וסרקרוג
מפקח על רישום מקרקעין